臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年9月9日
發文字號：北院信114司執正字第160931號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院114年度司執字第160931號分割遺產強制執行事件，債務人陳榮富所有如附表不動產第2次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：115年10月20日上午9時30分起，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：115年10月20日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院

不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經臺北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

附表：

114年司執字160931號 財產所有人：陳榮富								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	中山區	德惠	三	523	1062	10000分之71	8,390,000元
	備考							
2	臺北市	中山區	德惠	三	523-1	1793	10000分之71	14,160,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	2107	臺北市中山區德惠段三小段523地	11層樓鋼筋混	7層: 108.96 合計: 108.96	陽台9.57	全部	3,980,000元

		號 ---------- 臺北市中山區新生北路3段43號7樓	凝土造				
	備考	含共同使用部分2313建號之持分					
點交情形		點交否: 如備註或使用情形欄所示					
使用情形		一、2107建號建物現場查封時據債務人在場稱部分由其自行居住使用，另出租房屋部分予四人，其中第三人陶○雄已於115年6月30日租期屆滿搬離；703室由第三人林○章承租，租約自114年10月10日起至115年10月9日止，每月租金10000元、水費200元、電費800元，若開冷氣加收電費1200元，另管理費、瓦斯費由出租人負擔；704室由第三人曾○仁承租，租約自114年9月5日起至115年9月4日止，每月租金6000元、水費200元、電費800元，若開冷氣另計電費，另管理費、瓦斯費由出租人負擔；B室由第三人黃○景租約自115年5月1日起至116年4月30日止，每月租金7000元，每月水費300元、電費800元，若開冷氣加收電費1200元，另有管理費300元、清潔費300元，均訂有書面租賃契約可稽。無停車位，無增建，靠近陽台處有漏水情形。本件係拍賣建物所有權全部，且該建物部分於114年8月1日查封後始出租或租期屆至後再承租予他人使用，故拍定後點交。 二、523-1地號土地現場指界發現上有門牌號碼臺北市中山區新生北路3段41-49號建物及停車場，據債權人陳報該停車場係大樓全體建物區分所有權人所共有，現由大樓管理委員會規劃停車位出租停車使用；又據皇宮大樓管理委員會函覆，停車位共有地上33位、地下室58位，共計91位，全部由管理委員會管理出租，所有收益均納入管理委員會公基金收入。523-1地號土地使用分區為第三之二種住宅區及第三種住宅區。本件係拍賣土地所有權應有部分，故拍定後不點交。 三、依臺北市政府都市發展局115年3月12日北市都授建字第1156014000號函覆，本件拍賣標的523-1地號土地係67使字第401號使用執照(64建(中山)(圓)字第022號建造執照)之建築基地。 四、本件拍賣標的2107建號建物經向主管機關查詢有無海砂屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事，經臺北市政府消防局115年3月10日北市消調字第1153001045號函覆，自95年至今無發生火災紀錄；經臺北市政府警察局中山分局115年3月13日北市警中分刑字第1153005889號函覆，經訪查總幹事稱10幾年前7樓(非本件拍賣標的)曾有自殺事件；經臺北市建築管理工程處115年3月11日北市都建使字第1156014001號函覆，非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事，應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，請應買人自行查明，不得於拍定後主張。					
備註		一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：26,530,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：5,310,000元。					

民 事 執 行 處

司法事務官　顏志妃　　決行

函 稿 代 碼：5.15.2 拍賣公告（第2次拍賣）（現場投標）（強81）

股　　別：正股

擬　　判：擬　　判